

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5249/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
นาย मन เทียน คง ทองคำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138, มาตรา 140

จำเลยกับพวกร่วมกันชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ ระหว่างจำเลยหลบหนีถูกผู้เสียหายกับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับกุม จำเลยขับรถจักรยานยนต์เข้าข้างทางและล้มลงจำเลยลงจากรถจักรยานยนต์แล้วชักอาวุธปืนสั้นเล็งมาทางผู้เสียหายกับพวกเพื่อข่มขู่มิให้ผู้เสียหายกับพวกทำการจับกุมจำเลยจำเลยจึงมีความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีหรือใช้อาวุธปืนขู่เชิฐว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก และวรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 80, 90, 91, 138, 140, 289, 371 ริกขงกลาง กับให้นับโทษจำคุกของจำเลยต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 310/2534 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก, 289(2) ประกอบด้วยมาตรา 80 การกระทำของ
จำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 289(2) ประกอบ
ด้วย มาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 52(1) จำคุก
ตลอดชีวิต คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ
ด้วยมาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน ของกลางศาลสั่งริบในคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ 310/2534 ของศาลนี้แล้วจึงไม่สั่งริบอีก กับให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 310/2534 ของศาลนี้ ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 138 วรรคสอง และ 140 วรรคแรก ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 140
วรรคสาม จำคุก 7 ปี 6 เดือน ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(2) ให้ยกเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันเกิดเหตุจำเลยกับพวกได้ร่วมกันชิง
ทรัพย์รถจักรยานยนต์ ระหว่างจำเลยหลบหนีถูกผู้เสียหายกับพวกซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานตำรวจติดตามจับกุม ผู้เสียหายกับพวกขับรถยนต์ตามคนร้ายไปประมาณ 2
กิโลเมตร จำเลยขับรถจักรยานยนต์เข้าข้างทางและล้มลง จำเลยลงจากรถ

จักรยานยนต์แล้วชักอาวุธปืนสั้นเล็งมาทางผู้เสียหายกับพวก เพื่อข่มขู่มิให้ผู้เสียหายกับพวกทำการจับกุมจำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีหรือใช้อาวุธปืนขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายตามฟ้อง แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง และ 140 วรรคแรกนั้น ไม่อาจลงโทษผู้กระทำผิดตามมาตรา 140 วรรคสามได้เว้นแต่จะเป็นกรณี ที่กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด การปรับบทลงโทษของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง และเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีที่จำเลยเพียงแต่ชักอาวุธปืนลูกซองสั้นเล็งมาทางผู้เสียหายกับพวกเท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดมาถึง 7 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นอัตราโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมายนั้นหนักเกินไปเห็นสมควรแก้ไขให้เหมาะสม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรก และวรรคสาม ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 3 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ